

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1351/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด นราธิวาส
นาย ยา มา สุ หลง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (5)

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48

ประกาศกระทรวงเกษตรฯ เรื่องกำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราช
บัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา

โจทก์บรรยายฟ้องว่าทางราชการได้จัดสำเนาประกาศกระทรวงเกษตรเรื่อง
กำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484
ประกาศไว้ ณ ที่ทำการอำเภอ ที่ทำการกำนันและที่สาธารณสุขสถานในท้องที่ซึ่ง
เกี่ยวข้องและในท้องที่ที่เกิดเหตุคดีนี้ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว แม้จะไม่ได้บรรยายว่า
จำเลยกับพวกได้ทราบประกาศดังกล่าวแล้วแต่คำว่าให้ทราบโดยทั่วกันหมายความว่า
จำเลยกับพวกได้ทราบประกาศดังกล่าวแล้ว จึงเป็นคำฟ้องที่ไม่เคลือบคลุม

แม้ฟ้องโจทก์จะไม่ได้บรรยายระบุให้แน่ชัดว่าไม้ตะเคียนชันตาแมวอันเป็นไม้ที่
หวงห้ามที่จำเลยร่วมกันแปรรูปนั้น เป็นจำนวนเดียวกับไม้ตะเคียนชันตาแมวที่
จำเลยกับพวกร่วมกันทำโดยตัดฟันออกจากต้นแล้วเลื่อยตัดทอนเป็นท่อนก็ตาม แต่
โจทก์ก็ได้บรรยายข้อเท็จจริงถึงการกระทำของจำเลยและได้ระบุถึงสิ่งของที่
เกี่ยวข้องพอสมควรที่จะให้จำเลยกับพวกเข้าใจข้อหาได้แล้ว ทั้งการกระทำความผิด
ในข้อหาทั้งสองดังกล่าวเป็นการกระทำต่างกรรมกัน ไม้ที่จำเลยกับพวกร่วมกัน
แปรรูปซึ่งมีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกับไม้ที่จำเลยกับพวกร่วมกันทำโดย

ตัดฟันออกจากต้นแล้วเลื่อยตัดทอนเป็นท่อน จะเป็นจำนวนเดียวกันหรือไม่ก็ได้ฟอง
ของโจทก์ไม่เคลือบคลุมเช่นกัน.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่ร่วมกันกระทำความผิดกฎหมายหลายกรรมต่างกันคือ
จำเลยทั้งสี่ร่วมกันทำไม้สยาขาวและไม้ตะเคียนชั้นตาแมวซึ่งเป็นไม้หวงห้ามใน
ประเภท ก. และ ข. ในป่าจังหวัดนราธิวาสโดยจำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันตัดฟันออกจาก
ต้นแล้วเลื่อยตัดทอนเป็นท่อน ๆ รวม 4 ท่อนปริมาตร 10.06 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่
ได้รับอนุญาต และจำเลยทั้งสี่ร่วมกันแปรรูปไม้กาลอและไม้ตะเคียนชั้นตาแมว ซึ่ง
เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. และ ข. โดยเลื่อยออกเป็นแผ่นและเหลื่อม รวม
จำนวน 198 ชิ้น ปริมาตร 5.25 ลูกบาศก์เมตร อันเป็นการทำให้ไม้เปลี่ยนรูปและ
ขนาดไปจากเดิมโดยจำเลยทั้งสี่ร่วมกันทำการแปรรูปไม้ภายในเขตควบคุมโดยไม่ได้
รับอนุญาตหลังจากจำเลยทั้งสี่ได้ทำไม้ดังกล่าวแล้ว จำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันมีไม้สยา
ขาวและไม้ตะเคียนชั้นตาแมว ซึ่งยังไม่ได้แปรรูปอันเป็นไม้หวงห้ามตามกฎหมาย
และยังร่วมกันมีไม้กาลอและไม้ตะเคียนชั้นตาแมวแปรรูปอันเป็นไม้หวงห้ามตาม
กฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช
2484 มาตรา 11, 48, 69, 73, 74, 74 ทวิ, 74 จัตวาที่แก้ไขแล้ว พระราชกฤษฎีกา
กำหนดไม้หวงห้าม พ.ศ. 2505 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ที่แก้ไขแล้ว
ริบของกลางทั้งหมดเว้นแต่รถจักรยานยนต์คีนแก่เจ้าของ และจ่ายสินบนนำจับ

จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสี่มีความผิดตามฟ้องของโจทก์เรียงกระทง
ลงโทษ จำคุกรวมคนละ 4 ปี คือนรถจักรยานยนต์คีนแก่เจ้าของของกลางนอนนั้นให้ริบ

และจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าไม่จ่ายสินบนนำจับแก่ผู้แจ้งความนำจับ
นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสี่อ้างว่า ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมเพราะเหตุ 2
ข้อ คือ ข้อแรกอ้างว่า คำฟ้องไม่ได้ระบุยืนยันให้แน่ชัดว่าประกาศกระทรวงเกษตร
เรื่องกำหนดเขตควบคุมการแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
ที่ทางราชการได้คัดสำเนาประกาศไว้ ณ ที่ต่าง ๆ นั้นจำเลยทราบประกาศนี้หรือไม่
เห็นว่า คำบรรยายฟ้องเกี่ยวกับประกาศที่จำเลยทั้งสี่ฎีกาโจทก์ได้บรรยายว่า ทาง
ราชการได้คัดสำเนาประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ทำการกำนัน และที่สาธารณสุขสถาน
ในท้องที่ซึ่งเกี่ยวข้องและในท้องที่เกิดเหตุคดีนี้ให้ทราบโดยทั่วกันแล้ว คำว่าให้ทราบ
โดยทั่วกันแล้วหมายความว่าจำเลยทั้งสี่ทราบประกาศดังกล่าวแล้ว เป็นคำฟ้องที่
ยืนยันแน่ชัดว่าจำเลยทั้งสี่ได้ทราบประกาศกระทรวงเกษตรเรื่องกำหนดเขตควบคุม
การแปรรูปไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ดังกล่าวแล้ว ฟ้องโจทก์ไม่
เคลือบคลุม และที่จำเลยทั้งสี่อ้างว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมอีกข้อหนึ่ง คือ ฟ้องข้อ 2 ข.
โดยอ้างว่า โจทก์ไม่ได้บรรยายข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งของที่
เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ คือ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสี่บังอาจ
ร่วมกันแปรรูปไม้กาลอและไม้ตะเคียนชันตาแมวซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. และ
ข. โดยเลื่อยออกเป็นแผ่นและเหลี่ยมรวมจำนวน 198 ชิ้น ปริมาตร 5.25 ลูกบาศก์
เมตร โดยไม่ได้ระบุให้แน่ชัดว่าไม้ตะเคียนชันตาแมวในฟ้องข้อ 2 ข. นั้น เป็นจำนวน
เดียวกันในฟ้องข้อ 2 ก. ที่โจทก์ฟ้องอ้างว่าจำเลยทั้งสี่ร่วมกันตัดไม้สยาขาวและไม้

ตะเคียนชันตาแมวซึ่งเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. และ ข. โดยร่วมกันตัดฟันออกจาก
ต้นแล้วเลื่อยตัดทอนเป็นท่อน ๆ รวมจำนวน 4 ท่อน ปริมาตร 10.06 ลูกบาศก์เมตร
หรือไม่ ยังเคลือบคลุมไม้แน่นชัด และจำนวนปริมาตรของไม้ย่อมเป็นสาระสำคัญใน
การกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้นั้นเห็นว่า คำฟ้องดังกล่าวโจทก์ได้
บรรยายข้อเท็จจริงถึงการกระทำของจำเลยว่าจำเลยทั้งสี่ได้ร่วมกันแปรรูปไม้โดยวิธี
เลื่อยออกเป็นแผ่นและเหลื่อมทั้งได้ระบุถึงสิ่งของที่เกี่ยวข้องคือระบุว่า ไม้ที่จำเลย
ร่วมกันแปรรูปเป็นไม้กาลอและไม้ตะเคียนชันตาแมวอันเป็นการพอสมควรที่จำเลย
ทั้งสี่จะเข้าใจข้อหาได้แล้ว และการกระทำความผิดตามข้อ 2 ข. นี้ก็ได้เกี่ยวพันกับ
การกระทำความผิดในข้อ 2 ก.แต่อย่างใด เป็นการกระทำความผิดคนละกรรมต่าง
กันไม้ที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันแปรรูปในฟ้องข้อ 2 ข. ซึ่งมีปริมาตรเกินกว่าที่กฎหมาย
กำหนดจะเป็นไม้จำนวนเดียวกับที่จำเลยทั้งสี่ร่วมกันทำไม้ในฟ้องข้อ 2 ก. หรือไม่
ก็ได้ ไม่เป็นฟ้องเคลือบคลุมแต่ประการใด

พิพากษายืน.

(ยอนต์ พิรวินิจ-พลจิตต์ ดียืน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ